



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria

Resolución

Número:

Referencia: EX-2018-21769651- -APN-DGD#MP - OPERACIÓN DE CONCENTRACIÓN
ECONÓMICA (CONC. 1626)

VISTO el Expediente N° EX-2018-21769651- -APN-DGD#MP, y

CONSIDERANDO:

Que, en las operaciones de concentración económica en las que intervengan empresas cuya envergadura determine que deban realizar la notificación prevista en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156, procedes su presentación y tramitación por los obligados ante la ex COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en el ámbito de la SECRETARÍA DE COMERCIO del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO, en virtud de lo dispuesto y por la integración armónica de los Artículos 6° a 16 y 58 de dicha ley.

Que la operación de concentración económica, notificada el día 9 de mayo de 2018, consiste en la adquisición del control exclusivo sobre la firma MICRO LENDING S.A. por parte de la firma GRUPO SUPERVIELLE S.A.

Que, en el plano formal, la operación se implementa mediante la compra de acciones que representan el CIEN POR CIENTO (100 %) del capital social de la firma MICRO LENDING, directamente por la firma GRUPO SUPERVIELLE S.A. a los señores Don Alejandro Augusto DODERO (M.I. N° 10.203.542), Don Alejandro Cesar DODERO (M.I. N° 28.508.802), Don Hernán Alberto MARENCO (M.I. N° 18.397.182), Don Natal Teófilo DE TORRES (M.I. N° 23.473.183) y a las firmas EL PICAFLOR S.A. y DODELUC S.R.L., estos últimos detentaban conjuntamente la totalidad de los instrumentos de capital en circulación y con derecho a voto emitidos por la compañía objeto.

Que la citada operación se implementa mediante la compra de acciones que representan el CIEN POR CIENTO (100 %) del capital social de la firma MICRO LENDING S.A.

Que el cierre de la transacción tuvo lugar el día 2 de mayo de 2018.

Que las empresas involucradas notificaron la operación de concentración económica, en tiempo y forma, conforme a lo previsto en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156, habiendo dado cumplimiento a los requerimientos efectuados por la ex COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA.

Que la operación notificada constituye una concentración económica en los términos del inciso c) del Artículo 6° de la Ley N° 25.156.

Que la obligación de efectuar la notificación obedece a que el volumen de negocios de las firmas involucradas y el objeto de la operación en la REPÚBLICA ARGENTINA supera la suma de PESOS DOSCIENTOS MILLONES (\$ 200.000.000) umbral establecido en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156, y no se encuentra alcanzada por ninguna de las excepciones previstas en dicha norma.

Que, en virtud del análisis realizado, la citada ex Comisión Nacional concluye que la operación de concentración económica notificada no infringe el Artículo 7° de la Ley N° 25.156, toda vez que de los elementos reunidos en el expediente citado en el Visto no se desprende que tenga entidad suficiente para restringir o distorsionar la competencia de modo que pueda resultar perjuicio al interés económico general.

Que, la mencionada ex Comisión Nacional emitió el Dictamen de fecha 21 de septiembre de 2018, correspondiente a la “CONC. 1626”, donde aconseja al señor Secretario de Comercio, autorizar la operación de concentración económica notificada, la cual consiste en la adquisición del control exclusivo sobre la firma MICRO LENDING S.A. por parte de la firma GRUPO SUPERVIELLE S.A., todo ello en virtud de lo establecido en el inciso a) del Artículo 13 de la Ley N° 25.156.

Que el suscripto comparte los términos del mencionado dictamen, al cual cabe remitirse en honor a la brevedad, incluyéndose como Anexo de la presente resolución.

Que, cabe destacar, que si bien con fecha 15 de mayo de 2018 fue publicada en el Boletín Oficial la Ley N° 27.442, su Decreto Reglamentario N° 480 de fecha 23 de mayo de 2018 estableció en el Artículo 81 que los expedientes iniciados en los términos del Capítulo III de la Ley N° 25.156 y sus modificaciones continuarán su tramitación hasta su finalización conforme a lo establecido en la ley mencionada en último término.

Que, mediante el inciso a) del Artículo 1° de la Resolución 25 de fecha 23 de febrero de 2016 del ex MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, se estableció que en caso de ausencia o impedimento de firma, el Secretario de Comercio será reemplazado por el Secretario de Emprendedores y de la Pequeña y Mediana Empresa.

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO ha tomado la intervención que le compete.

Que el infrascripto resulta competente para el dictado del presente acto en virtud de lo establecido en los Artículos 13, 18, 21 y 58 de la Ley N° 25.156, 81 de la Ley N° 27.442 y los Decretos Nros. 89 de fecha 25 de enero de 2001, 357 de fecha 21 de febrero de 2002 y sus modificaciones, el Artículo 5° del Decreto N° 480/18 y el inciso a) del Artículo 1° de la Resolución N° 25/16 del ex MINISTERIO DE PRODUCCIÓN.

Por ello,

EL SECRETARIO DE EMPRENDEDORES Y DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Autorízase la operación de concentración económica notificada, la cual consiste en la adquisición del control exclusivo sobre la firma MICRO LENDING S.A. por parte de GRUPO SUPERVIELLE S.A., todo ello en virtud de lo establecido en el inciso a) del Artículo 13 de la Ley N° 25.156.

ARTÍCULO 2°.- Considérase al Dictamen de fecha 21 de septiembre de 2018, correspondiente a la

“CONC. 1626”, emitido por la ex COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en el ámbito de la SECRETARÍA DE COMERCIO del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO que, como Anexo IF-2018-47079138-APN-CNDC#MPYT, forma parte integrante de la presente medida.

ARTÍCULO 3º.- Notifíquese a las firmas partes.

ARTÍCULO 4º.- Comuníquese y archívese.



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria

Dictamen firma conjunta

Número:

Referencia: Conc. 1626 | Dictamen Art. 13 (a) Ley N° 25.156

SEÑOR SECRETARIO DE COMERCIO

Elevamos para su consideración el presente dictamen, referido a la operación de concentración económica que tramita bajo el expediente EX-2018-21769651—APN-DGD#MP del Registro del ex MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, caratulado: “CONC. 1626 - GRUPO SUPERVIELLE S.A., ALEJANDRO AUGUSTO DODERO, ALEJANDRO CESAR DODERO, HERNAN ALBERTO MARENCO, NATAL TEOFILO DE TORRES, EL PICAFLOR S.R.L. Y DODELUC S.R.L. S/ NOTIFICACIÓN ART.8 DE LA LEY 25.156.”

I. DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN Y ACTIVIDAD DE LAS PARTES

1. El día 9 de mayo de 2018, esta Comisión Nacional recibió la notificación de una operación de concentración económica consistente en la adquisición del control exclusivo sobre la firma MICRO LENDING S.A. (en adelante, "MICRO LENDING") por parte de la firma GRUPO SUPERVIELLE S.A. (en adelante, "SUPERVIELLE").
2. En el plano formal, la operación se implementa mediante la compra de acciones que representan el 100% del capital social de MICRO LENDING —directamente por SUPERVIELLE— a los Sres. ALEJANDRO AUGUSTO DODERO, ALEJANDRO CESAR DODERO, HERNÁN ALBERTO MARENCO, NATAL TEÓFILO DE TORRES y a las firmas EL PICAFLOR S.A. y DODELUC S.R.L. —estos últimos detentaban conjuntamente la totalidad de los instrumentos de capital en circulación y con derecho a voto emitidos por la compañía objeto.
3. SUPERVIELLE es la *holding* de un grupo empresarial focalizado en la prestación de un amplio abanico de servicios financieros, entre los cuales se encuentra la banca *retail* —esta última es una actividad que desarrolla a través de su subsidiaria BANCO SUPERVIELLE S.A.
4. SUPERVIELLE también es la controlante de CORDIAL COMPAÑÍA FINANCIERA S.A. —firma que brinda créditos y servicios financieros de consumo para individuos, ofreciendo préstamos, tarjetas de crédito y seguros—; TARJETA AUTOMÁTICA S.A. —cuya actividad es la administración y funcionamiento de tarjetas de crédito, de débito y/o similares, procesando las cuentas de los clientes, *clearing* y/o compensación entre clientes y/o entidades adheridas y/o admitidas en el sistema—; SUPERVIELLE SEGUROS S.A. —ofrece productos de *bancassurance* a todas las subsidiarias de SUPERVIELLE—; y SUPERVIELLE ASSET MANAGEMENT S.A. —focalizada en la administración y gestión de fondos comunes de inversión, siendo la administradora de la familia de fondos «Premier».

5. SUPERVIELLE es una sociedad abierta y sus acciones cotizan en el mercado de valores local y en el «NASDAQ Stock Exchange» norteamericano; su accionista principal es el Sr. JUAN PATRICIO SUPERVIELLE, que detenta el 35,85% de su capital social.
6. Por su parte, MICRO LENDING —*target* de la presente transacción— se focaliza en el otorgamiento de créditos prendarios destinados a la compra de vehículos automotores nuevos y/o usados y al funcionamiento como agente institorio de seguros bajo la Resolución N° 38.052 de la Superintendencia de Seguros de la Nación con relación a los referidos créditos prendarios.
7. El cierre de la transacción tuvo lugar el día 2 de mayo de 2018. La operación se notificó el quinto día hábil posterior al del cierre indicado.^[1]

II. EFECTOS DE LA OPERACIÓN DE CONCENTRACIÓN NOTIFICADA

II.1 Naturaleza de la Operación

8. En la Tabla 1 se consignan exclusivamente las empresas afectadas en la operación junto a una concisa descripción de la actividad empresarial que desarrolla cada una de ellas.

Tabla 1 | Actividades desarrolladas por las Empresas Afectadas en la República Argentina

Empresa	Actividad
Grupo Adquirente	
BANCO SUPERVIELLE S.A.	Banco comercial.
CORDIAL COMPAÑÍA FINANCIERA S.A.	Brinda créditos y servicios financieros de consumo para individuos, ofreciendo préstamos, tarjetas de crédito y seguros.
SUPERVIELLE SEGUROS S.A.	Otorga seguros de vida, entre otros.
SUPERVIELLE ASSET MANAGEMENT S.A.	Administra fondos comunes de inversión.
ESPACIO CORDIAL DE SERVICIOS S.A.	Venta <i>online</i> de productos y servicios relacionados con CORDIAL.
SOFITAL S.A. E I.I.	Actividades fiduciarias.
TARJETA AUTOMÁTICA S.A.	Emisor no financiero de préstamos y tarjetas de crédito para consumo.
Objeto	

MICRO LENDING S.A.	Brinda créditos prendarios destinados a la compra de vehículos automotores nuevos y/o usados. Agente institorio de seguros con relación a los referidos créditos prendarios.
-----------------------	---

Fuente: CNDC sobre información aportada por las partes.

9. Las actividades desarrolladas por MICRO LENDING se vinculan principalmente a la financiación minorista, específicamente a la emisión de créditos prendarios destinados a la compra de vehículos automotores nuevos y/o usados por consumidores finales.

10. Por su parte, BANCO SUPERVIELLE S.A., tal como su condición de banco comercial lo determina, brinda el servicio de financiación a través de la oferta de distintos tipos de préstamos (tales como personales, prendarios, comerciales, etc.). Asimismo, CORDIAL COMPAÑÍA FINANCIERA S.A. también brinda servicios de financiación minorista vinculada a la adquisición de automóviles por consumidores finales.

11. Por otra parte, con el objeto de cubrir su interés asegurable, las empresas que otorgan créditos prendarios suelen resultar tomadoras de los seguros de los vehículos financiados y de los seguros de vida sobre sus clientes. De este modo, la empresa otorgante del crédito prendario actúa como agente institorio — comercializando seguros patrimoniales y personales en representación de una compañía aseguradora. La empresa objeto, MICRO LENDING, actúa como agente institorio ofreciendo seguros de vida y automotor. El grupo comprador, a través de SUPERVIELLE SEGUROS S.A., ofrece seguros de vida.

12. De acuerdo a lo manifestado precedentemente, la operación notificada es una concentración de naturaleza horizontal con respecto al otorgamiento de créditos prendarios para la adquisición de vehículos. Secundariamente, como resultado de la participación del grupo comprador en el mercado de seguros y la actividad de la empresa objeto como agente institorio, en la presente operación se verifica una relación vertical.

II.2 Efectos Económicos de la Operación

13. De acuerdo a la información originada en la Asociación de Financieras de Marcas Automotrices, en el año 2017 se otorgaron en la República Argentina 435.760 créditos prendarios. El grupo comprador emitió 441 prendas y la empresa objeto emitió 9.747 prendas. Por lo tanto, de concretarse la operación, la participación conjunta de las empresas involucradas puede estimarse en 2,34%.

14. Asimismo, desde el punto de vista vertical, el grupo comprador, a partir de la incorporación de MICRO LENDING como agente institorio, se integra en el mercado de comercialización de los seguros de vida asociados a la adquisición de vehículos.

15. Sin embargo, en virtud de la participación conjunta marginal de las empresas involucradas en el mercado de emisión de créditos prendarios que funciona como canal de comercialización de los seguros mencionados, esta COMISIÓN NACIONAL considera que la presente operación no posee entidad para modificar el *statu quo* en los mercados involucrados.

16. En conclusión, del análisis de la presente operación no se evidencian elementos que despierten preocupación desde el punto de vista de la competencia pudiendo generar un perjuicio al interés económico general.

II.3 Cláusulas de Restricciones Accesorias

17. Las cláusulas con restricciones accesorias deben considerarse en el marco de la evaluación integral de los efectos que la operación notificada tendría sobre la competencia, fundamento explícitamente recogido por la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal en “*Clariant Participations Ltd y otros c/ Defensa de la Competencia s/ Apel Resolución Comisión Nacional Defensa de la Competencia*” (Causa 25.240/15/CA2).

18. Habiendo analizado la documentación aportada, esta Comisión Nacional advierte la presencia de cláusulas de restricciones accesorias, las cuales se encuentran estipuladas en la «Oferta N° 001/2018», remitida el 6 de abril de 2018 a EL PICAFLOR S.A., DODELUC S.R.L. y a los Sres. ALEJANDRO AUGUSTO DODERO, ALEJANDRO CESAR DODERO, HERNÁN ALBERTO MARENCO y NATAL TEÓFILO DE TORRES.

19. La «Cláusula 11.1 | No Competencia» dispone que, por el plazo de TRES (3) AÑOS a partir de la fecha de cierre de la transacción, EL PICAFLOR S.A., DODELUC S.R.L. y los Sres. ALEJANDRO AUGUSTO DODERO, ALEJANDRO CESAR DODERO, HERNÁN ALBERTO MARENCO y NATAL TEÓFILO DE TORRES deberán abstenerse de realizar —directa o indirectamente, o en colaboración con terceros— “... actividades llevadas a cabo en la República Argentina que de modo directo o indirecto compitan con el Negocio y/o el otorgamiento de financiación relacionada con automotores nuevos y/o usados, ya sea al consumidor, agente y/o concesionario o a cualquier intermediario entre el fabricante o el vendedor y el consumidor (las 'Actividades') ni a participar en el capital social de sociedades que realicen dichas Actividades, prestarles servicios y/o asesoramiento...”^[2]; de igual manera, y también por el plazo de TRES (3) AÑOS a partir de la fecha de cierre y circunscripto al territorio de la República Argentina, los vendedores deben “... abstenerse de intentar captar los clientes y/o empleados, así como también de contratar con un concesionario y/o agencia de automotores, o cualquier otra Persona vinculada contractualmente con la Sociedad en la medida en la que se relacionen con las Actividades, o de alguna forma interferir en la relación entre la Sociedad y dichos clientes, empleados y/o concesionarios y/o agencias de automotores...”.

20. La misma estipulación dispone que “... los Vendedores del Grupo Dodero se obligan a no contratar a los Sres. Hernán Alberto Marengo y Natal Teofilo Torres por un plazo de dos (2) años a contar desde la terminación de la relación contractual y/o laboral de estos con la Sociedad...”^[3]

21. Conviene también poner de resalto que, además de la jurisprudencia citada, los nuevos «Lineamientos para el Control de las Concentraciones Económicas»^[4] mencionan que las partes en una operación de concentración económica tienen la facultad de estipular ciertas cláusulas o acuerdos que limiten la competencia entre ellas —en ese sentido, la normativa citada alude a la posibilidad que sean legítimamente pactadas cláusulas de no-competencia, de no captación de clientes, o de empleados.

22. No obstante, y aun cuando en los lineamientos se señala que estas limitaciones son por lo general inocuas respecto a su capacidad de generar un perjuicio a la competencia en los mercados, en ellos también se advierte expresamente que, en algunos casos particulares, las restricciones accesorias estipuladas pueden afectar el interés económico general.

23. Para descartar esta posibilidad, debe examinarse si las disposiciones contractuales que limiten la competencia se encuentran acotadas en su alcance a los sujetos involucrados en la operación de concentración económica, como así también a los productos o servicios involucrados en la transacción; por lo mismo, también debe indagarse si la duración y la cobertura geográfica establecida para las restricciones es razonable y proporcionada con respecto a sus objetivos específicos.

24. Examinadas bajo este enfoque, no se advierte que las cláusulas que han sido estipuladas en el marco de la presente operación evidencien —en los términos del artículo 7 de la Ley N° 25.156— capacidad alguna para desvirtuar y/o restringir la competencia en ninguno de los mercados analizados.^[5]

III. ENCUADRAMIENTO JURÍDICO

25. Conforme lo estipulado en el Artículo 81 del Decreto N° 480/2018, el cual reglamenta la Ley N° 27.442 de Defensa de la Competencia, se aplica a las presentes actuaciones las disposiciones de la Ley N° 25.156 y su normativa complementaria.^[6]

26. Las empresas involucradas notificaron en tiempo y forma la operación de concentración conforme a lo previsto en el Artículo 8 de la Ley N° 25.156, habiendo dado cumplimiento a los requerimientos efectuados por la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia.

27. La operación notificada constituye una concentración económica en los términos del Artículo 6, inciso (c), de la Ley N° 25.156 de Defensa de la Competencia.

28. La obligación de efectuar la notificación obedece a que el volumen de negocios de las firmas afectadas, superan los DOSCIENTOS MILLONES de PESOS (\$200.000.000.-) por encima del umbral establecido en el Artículo 8 de la Ley N° 25.156, y no se encuentra alcanzada por ninguna de las excepciones previstas en dicha norma.

IV. PROCEDIMIENTO

29. El día 9 de mayo de 2018, GRUPO SUPERVIELLE S.A., EL PICAFLOR S.R.L., DODELUC S.R.L y los Sres. ALEJANDRO AUGUSTO DODERO, ALEJANDRO CÉSAR DODERO, HERNÁN ALBERTO MARENCO, NATAL TEÓFILO DE TORRES notificaron la operación de concentración económica mediante la presentación en forma conjunta del Formulario F1 correspondiente.

30. El día 23 de mayo de 2018 —y tras analizar la presentación efectuada—, esta Comisión Nacional consideró que la información presentada se hallaba incompleta, formulando observaciones al F1 y haciéndoles saber a las partes que el plazo previsto en el Artículo 13 de la Ley N° 25.156 no comenzaría a correr hasta tanto no dieran cumplimiento a lo solicitado. Este proveído fue notificado el día 30 de mayo de 2018.

31. Con fecha 28 de mayo de 2018, y en virtud de lo estipulado por el Artículo 16 de la Ley N° 25.156, se solicitó a la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN que se expida con relación a la operación en análisis.

32. El día 30 de mayo de 2018, la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN se expidió con respecto a la operación notificada, sin oponer objeción alguna a la misma.

33. Con fecha 4 de junio de 2018, y en virtud de lo estipulado por el Artículo 16 de la Ley N° 25.156, se solicitó al BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA que se expida con relación a la operación en análisis.

34. En relación a lo consignado en el párrafo anterior, cabe destacar que el BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA no ha dado respuesta a la intervención que oportunamente se le solicitara, por lo que —conforme a lo previsto en el ya citado Artículo 16 de la Ley N° 25.156 y su normativa complementaria— se considera en este acto que no tiene objeción alguna que formular a la misma.

35. Finalmente, con fecha 9 de agosto de 2018, las partes dieron respuesta a lo solicitado, teniéndose por completo el Formulario F1 acompañado, comenzando el computo del plazo establecido en el Artículo 13 de la Ley N° 25.156 el día hábil posterior al enunciado.

V. CONCLUSIONES

36. De acuerdo a lo expuesto precedentemente, esta Comisión Nacional de Defensa de la Competencia concluye que la operación de concentración económica notificada no infringe el Artículo 7 de la Ley N° 25.156, al no disminuir, restringir o distorsionar la competencia de modo que pueda resultar perjuicio al interés económico general.

37. Por ello, esta Comisión Nacional de Defensa de la Competencia aconseja al Señor Secretario de Comercio autorizar la operación notificada, la cual consiste en la adquisición del control exclusivo sobre la firma MICRO LENDING S.A. por parte de GRUPO SUPERVIELLE S.A., todo ello en virtud de lo establecido en el Artículo 13, inc. (a), de la Ley N° 25.156.

38. Elévese el presente Dictamen al Señor Secretario de Comercio, previo paso por la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO para su conocimiento.

[1] Ver presentación de fecha 4 de julio de 2018 (N° de Orden 14, págs. 19/21).

[2] El vocablo «Negocio» hace referencia al *"... otorgamiento de créditos prendarios destinados a la compra de vehículos automotores nuevos y/o usados y el funcionamiento como agente institorio de seguros bajo la Resolución N° 38.052 de la Superintendencia de Seguros de la Nación con relación a los referidos créditos prendarios."*

[3] La expresión «Vendedores del Grupo Dodero» abarca tanto a los Sres. ALEJANDRO AUGUSTO DODERO y ALEJANDRO CESAR DODERO como a las firmas EL PICAFLOR S.A. y DODELUC S.R.L.

[4] Los «Lineamientos para el Control de las Concentraciones Económicas» fueron aprobados por la Resolución SC N° 208/2018 de fecha 11 de abril de 2018.

[5] Es oportuno poner de resalto que las partes han estipulado, específicamente en la «Cláusula 12.4 | Confidencialidad» de la «Oferta N° 001/2018» reseñada, que darán tratamiento confidencial a los términos particulares que pudiese contener el acuerdo celebrado y la información que hayan obtenido respecto de la otra como consecuencia de las tratativas previas a su celebración y ejecución. Se aprecia nítidamente que, tal y como se encuentra estipulada, una cláusula como la reseñada no tiene por objeto ni efecto limitar la capacidad competitiva futura de ninguna de las partes intervinientes en la operación notificada y, por lo tanto, no puede considerarse que configure una restricción accesorio a la transacción notificada.

[6] El Decreto N° 480/2018, publicado el 24 de mayo de 2018 en el Boletín Oficial de la República Argentina, dispone en su Artículo 81 que: *"Los Expedientes iniciados en los términos del Capítulo III de la Ley N° 25.156 y sus modificaciones continuarán su tramitación hasta su finalización conforme lo establecido en dicha norma."*
